



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 32º D.P. ITAQUERA

Boletim No.: 2892/2016

INICIADO: 28/06/2016 18:02hs e EMITIDO: 29/06/2016 03:31hs

Folha : 1

JML0QQCB DJEEH0a[14B48E.

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: AVENIDA CORREGO TIJUCO PRETO, 440 - ITAIM PAULISTA

CEP: 08122-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 50 D.P. - ITAIM PAULISTA

Ocorrência: 28/06/2016 às 18:00 horas

Comunicação: 28/06/2016 às 18:00 horas

Elaboração: 28/06/2016 às 18:02 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

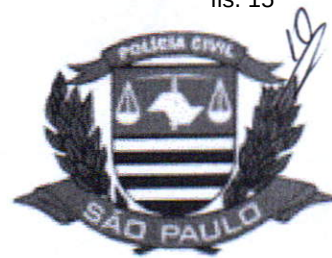
- **DANIEL MITA DE OLIVEIRA** - Presente ao plantão - RG: 42699001-SP
emitido em 25/10/2012 - Exibiu o RG original: Sim
Mãe: ANDREIA MITA DE OLIVEIRA - Natural de: BOM JESUS DA LAPA - BA
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 13/07/1993
22 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: AJUDANTE DE PINTOR
Instrução: 1 Grau incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Liso
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTO
Altura: 1,75 - Compleição: MAGRO - Adornos / Peculiaridades: Tatuagem
Perna Direita - INDIA, Tatuagem - Braço direito - ANDREIA (NOME DA MAE)
Endereço Residencial: AV. CORREGO TIJUCO PRETO, 440 C - S.PAULO - SP
- **TALITA MITA DE OLIVEIRA** - Presente ao plantão - RG: 55066085-SP
emitido em 27/12/2010 - Exibiu o RG original: Sim
Mãe: ANDREIA MITA DE OLIVEIRA - Natural de: S.PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 20/08/1996
19 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 1 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Liso
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: MEDIO
Altura: 1,60 - Compleição: MAGRA - Adornos / Peculiaridades: Tatuagem
Braço direito - THALYA - NOME DA FILHA, Tatuagem - Braço Esquerdo
ROSA COM DIAMANTE, Tatuagem - Costas - THAYANE - NOME DA FILHA

32º D.P. ITAQUERA

Endereço da delegacia : R SABADO DANIELO, 64 - ITAQUERA-S.PAULO-SP



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 32º D.P. ITAQUERA

Boletim No.: 2892/2016

INICIADO: 28/06/2016 18:02hs e EMITIDO: 29/06/2016 03:31hs

Folha : 2

JMLOQQCB DJEEH0a[

Endereço Residencial: AV. CORREGO TIJUCO PRETO , 440 C - S.PAULO - SP

Testemunha:

- RUBENS EDUARDO TALARICO - Presente ao plantão - RG: 7552713-SP
- Exibiu o RG original: Não - Pai: RUBENS TALARICO
- Mãe: MANUELINA JOSE TALARICO - Natural de: SÃO PAULO
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Ignorado - Nascimento: 01/05/1954
- 62 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: RUA SABBADO DANGELO, 64 - ITAQUERA - S.PAULO - SP
- Empresa: 32º DP - Telefones: (11)2205-6059 (Comercial)

Condutor:

- ROGERIO ALVES DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 17531421-SP
- Exibiu o RG original: Não - Pai: CICERO ALVES DA SILVA
- Mãe: EDITE IZABEL DA SILVA - Natural de: S.PAULO - SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 20/01/1971
- 45 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: RUA SABBADO D'ANGELO, 64 - ITAQUERA - S.PAULO - SP
- Empresa: 32º DP - Telefones: (11)2205-6059 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Marca: LG
- Pessoa relacionada: DANIEL MITA DE OLIVEIRA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 26,69
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 29 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: CONTENDO PÓ BRANCO SEMELHANTE A COCAÍNA - LACRE 00001155

Histórico:

. Comparecem os policiais civis para noticiar o seguinte fato:

. O policial civil ROGERIO, condutor do fato, alegou o que segue: Lotado no 32 DP e em companhia do policial civil RUBENS; Que estava de campana no local do fato, porque sabidamente ponto de tráfico de drogas; Que avistou um indivíduo entrando e saindo do barraco, repetidas vezes, aparentemente praticando mercancia de drogas; Que o então resolveu abordar o

32º D.P. ITAQUERA

Endereço da delegacia : R SABADO DANGELO, 64 - ITAQUERA-S.PAULO-SP



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 32º D.P. ITAQUERA

Boletim No.: 2892/2016

INICIADO:28/06/2016 18:02hs e EMITIDO:29/06/2016 03:31hs

Folha :3

JMLOQQCB DJEEH0a

indivíduo, o qual, todavia, quando percebeu a aproximação dos policiais, fugiu para um outro barraco do lado; Que então perseguiram-no; Que, entrando no local (barraco do lado), percebeu que a primeira casa (de DANIEL) e esta (de TALITA) estavam interligadas; Que na casa encontrava-se DANIEL (suspeito) e TALITA (irmã do suspeito); Que, nesta casa, haviam sobre a mesa alguns pinos de drogas (aparentando cocaína); Que, entrevistados, os suspeitos negaram a prática de crimes; Que TALITA confessou que apenas guardava as drogas (por R\$ 40,00 diária), como que depositária, cuja propriedade seria de um noia chamado MARREY; Que DANIEL negou qualquer envolvimento com o tráfico e com a droga; Que deu voz de prisão conduzindo-os ao distrito policial.

O policial civil RUBENS, testemunha do fato, confirmou a versão do colega.

À cautela do aviso de Miranda, o indiciado DANIEL defendeu-se com o que segue: Que nega seu envolvimento com o tráfico de drogas; Que as drogas foram encontradas na casa de THALITA, sua irmã; Que não tem qualquer ligação com as drogas da irmã; Que só estava em casa porque acabara de chegar, não sabendo o motivo da prisão.

À cautela do aviso de Miranda, a indiciada defendeu-se com o que segue: Que nega seu envolvimento com o tráfico de drogas; Que, no entanto, confessa que estava apenas guardando as drogas, porque um tal de Marrey ofereceu-lhe R\$ 40,00 (quarenta reais) para guardá-las; Que foi pela primeira vez que fez isso; Que encontrou o Marrey na rua, sem outras informações dele.

Requisição IC para materialidade do crime em tela. O laudo revelou positivo para droga.

DA DELIBERAÇÃO: No concernente à materialidade do crime, em obediência ao art. 50, 1º, da Lei 11.343/06, restou-se positiva, conforme verificado no laudo de constatação anexo; Quanto à autoria, também não restou dúvida, haja vista que DANIEL foi o principal objeto de investigação dos policiais e, por corolário, levou eles diretamente ao encontro das drogas; igualmente, a tese da depositária de TALITA não a afasta da autoria, porquanto os verbos guardar ou ter em depósito são suficientes à indiciabilidade do tráfico de drogas. Assim sendo, ao conjugados no contexto probatório, os elementos convergiram-se à lavratura do presente auto de prisão em flagrante.

DA FIANÇA: Deixo de arbitrar a fiança por impossível nesta fase policial.

32º D.P. ITAQUERA

Endereço da delegacia : R SABADO DANIELO, 64 - ITAQUERA-S.PAULO-SP



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 32º D.P. ITAQUERA

Boletim No.: 2892/2016

INICIADO: 28/06/2016 18:02hs e EMITIDO: 29/06/2016 03:31hs

Folha : 4

JML0QQCB DJEEH0a14B48E

LAUDO PERICIAL nº 295.823/16, positivo para cocaína, peso líquido 7,1g. NM

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

TANIA GONÇALVES BAPTISTA
ESCRIVÃ DE POLÍCIA

YONG SUK CHOI
DELEGADO DE POLÍCIA

32º D.P. ITAQUERA

Endereço da delegacia : R SABADO DANIELO, 64 - ITAQUERA-S.PAULO-SP


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	0053467-79.2016.8.26.0050
Classe - Assunto	Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:	Justiça Pública
Réu:	DANIEL MITA DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paulo Eduardo Balbone Costa**

Vistos.

DANIEL MITA DE OLIVEIRA e TALITA MITA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 28 de junho de 2016, nas circunstâncias descritas na denúncia, teriam sido surpreendidos quando, agindo em concurso, guardavam 29 embalagens plásticas contendo 7,1g de cocaína, drogas estas destinadas à traficância.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e, após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram interrogados.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação dos réus, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos encontrados em poder dos réus.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Os réus mantiveram-se silentes.

Ocorre que a prova dos autos não os favoreceu.

Os policiais civis responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes quanto à abordagem dos acusados, eis que acompanharam a movimentação suspeita de DANIEL, que, na via pública, era procurado por pessoas, com quem conversava para, em seguida, entrar em um barraco e dali retornar. Em seguida, o indivíduo que o procurara saía da viela.

Quando os policiais se revelaram para abordá-lo, ele correu para aquele barraco que, nos fundos, comunicava-se com a residência vizinha. E nela os policiais localizaram DANIEL, TALITA e um pote sobre a mesa contendo as porções de drogas apreendidas.

De se ressaltar que o pote estava sobre a mesa, bem visível, e que a residência era ocupada por TALITA.

Portanto, as circunstâncias narradas pelos policiais não deixam dúvidas quanto à coautoria da traficância, eis que DANIEL atendia os usuários na viela e buscava a droga homiziada na residência de TALITA, esta ocupando-se de guardar os entorpecentes para permitir ao irmão que os vendesse sem necessitar trazê-los consigo.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No mais, as narrativas dos policiais pautaram-se pela homogeneidade, segurança e convergência. Nada indica – ao contrário – que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente. Daí porque o julgador faz um juízo de direito e o prolata através de sua sentença, em que “sente” os fatos que conhece.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, nenhum motivo concreto para que os policiais civis incriminassem os réus emergindo dos autos, e tampouco se extraindo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Afinal, a quantidade dos entorpecentes apreendidos já revela que se destinavam à entrega a terceiros (até porque nenhum dos réus sustentou que quaisquer porções de drogas lhe pertencessem para uso pessoal), mostrando-se assim despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes, a reprimenda é mantida no piso, eis que eventuais atenuantes não a podem reduzir aquém do piso.

Na terceira fase, entendo cabível o reconhecimento do privilégio, eis que não há provas de que os réus se dedicassem a atividades delitivas.

Sem circunstâncias desfavoráveis, aplico redução máxima de 2/3 sobre as penas, tornando-as definitivas em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Diante da orientação jurisprudencial que já se solidifica nos Tribunais Superiores, inclusive com recente precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado, este Juízo considera que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para justificar regime gravoso aos réus que fazem jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Fixo, assim, regime inicial aberto, com substituição da pena ergastular por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bares, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais que sirvam bebidas alcoólicas, exceção feita apenas a restaurantes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada dos réus.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública contra **DANIEL MITA DE OLIVEIRA e TALITA MITA DE OLIVEIRA**, tendo os réus como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, **CONDENANDO-OS**, em consequência, às mesmas penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais o pagamento de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO.

Presentes os requisitos legais, **SUBSTITUO** as penas ergastulares por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consoante acima estipulado.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Isento de custas, assistidos os réus pela Defensoria Pública.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****7ª VARA CRIMINAL****AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Autorizo, desde logo, a destruição dos entorpecentes apreendidos,
com as cautelas de reserva de quantidade mínima para contraprova, oficiando-se.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 16 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**